

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）35号

纪律处分复核决定书

申请人：黄明明，男，1993年7月出生，在中国证券投资基金业协会（以下简称协会）登记为海南省凯什私募基金管理有限公司（以下简称海南凯什）总经理。

申请人不服协会于2025年8月7日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕224号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会章程》《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2025年3月13日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕56号）。经审理，《决定书》认定海南凯什存在以下违规行为：

一是未履行谨慎勤勉义务。根据监管部门2024年7月作出的行政监管措施决定书，海南凯什未履行谨慎勤勉义务，

“凯什均衡成长私募证券投资基金”（以下简称“凯什成长基金”）在募集过程中存在公司主要负责人为他人提供资金借贷的情形；根据监管部门 2024 年 7 月对吴光孝作出的行政监管措施决定书，吴光孝在海南凯什从业期间，在“凯什成长基金”募集过程中，存在向合格投资者之外的个人募集资金的情形。海南凯什上述行为违反《私募基金监管办法》第四条、第十一条和《私募投资基金募集行为管理办法》（以下简称《募集办法》）第二十七条的有关规定。

二是未及时报送清算信息。根据监管部门 2024 年 7 月作出的行政监管措施决定书，海南凯什未按规定履行信息报送义务，重大事项未报告。协会自律检查过程中，海南凯什向协会提交的情况说明载明，“凯什成长基金”于 2023 年 12 月完成清盘分配；但直至 2024 年 5 月向协会提交产品清算结束申请。海南凯什上述行为违反《私募投资基金登记备案办法》第五十七条的有关规定。

三是未按照合同约定投资运作。根据监管部门 2024 年 7 月作出的行政监管措施决定书，“凯什科技融合私募证券投资基金”违反基金合同关于“基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过 200%”的投资限制情形，未按照合同约定进行投资运作。海南凯什上述情形违反《关于加强私募基金监管的若干规定》第九条的有关规定。

四是未严格落实投资者适当性审查要求。申请人系“凯什成长基金”投资者，“凯什成长基金”的风险揭示书载明基金风险等级为 R5 级，黄明明 2022 年 7 月的投资者风险测评问卷结果为 C4 级；黄明明于 2023 年 1 月签署“凯什成长

基金”基金合同，于2024年9月签署投资者风险匹配告知书及投资者确认函。海南凯什上述情形违反《募集办法》第二十九条的有关规定。海南凯什向“凯什明辉添利1号私募证券投资基金”等投资者出具了风险不匹配警示函及投资者确认书，海南凯什未能提供投资者主动提出认购高于其风险承受能力基金的申请。尽管投资者确认函中有投资者知晓其认购高于其风险承受能力的产品的表述，但是不能证明是由投资者主动提出并且指定购买特定的高于其风险承受能力的产品。海南凯什上述情形违反《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第四十八条的有关规定。

以上事实有相关行政监管措施决定书、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据海南凯什提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，黄明明自2024年4月至今任海南凯什总经理，应当对海南凯什第一项违规行为承担责任。综上，决定对申请人作出“公开谴责”的纪律处分措施。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求撤销对其作出的纪律处分，具体申辩意见如下：

申请人认为，涉案基金“凯什成长基金”募集期间其尚未入职海南凯什，不应对海南凯什的违规行为承担责任。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

经查，申请人自2022年4月至2024年4月任职于中国

银河证券股份有限公司，并注册为基金从业人员，2024年4月入职海南凯什。申请人作为“凯什成长基金”投资者时虽然并非海南凯什员工，但根据《基金从业人员管理规则》（2022年版）第二十二条“从业人员应当严格遵守法律法规、监管规定、自律规则、机构规章制度以及与投资者的约定，恪守职业道德和行为规范”以及《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条“从业人员不得向《私募办法》规定的合格投资者之外的单位、个人募集资金或者为投资者提供多人拼凑、资金借贷等满足合格投资者要求的便利”的规定，基金从业人员应当勤勉尽职，恪守职业道德，不得违规为非合格投资者投资私募基金提供协助。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取“公开谴责”的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕224号）对申请人作出的纪律处分措施。

